

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبرة / وضع يد وتقدير قيمة

قضية تنفيذية رقم (5-2020) انابات المفروق رقم (3454-2019)

بناء على انتخابي خبيراً في القضية رقم اعلاة من قبل سعادة القاضي التنفيذي في محكمة صلح الباغية الشمالية الموقرة وموضوعها وضع اليد على قطعة الأرض رقم 287 حوض 4 سبع صير لوحة رقم 1 حي رقم 0 من أراضي البادية الشمالية قرية صبحا ، وبعد الانتقال إلى رتبة المقار برفقة سعادة مأمور التنفيذ ووكيل ادارة قضائيا الدولة في هذه القضية ، وقد تفهمت المهمة الموكلة لي من سعادة مأمور التنفيذ وهي مطابقة سند التسجيل مع المخططات والواقع وإعطاء وصف دقيق وشمل لقطعة الأرض وما عليها من شجار ومباني ان وجدت ومدى قربها وبعدها عن الخدمات ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وتقدير قيمة حصة المحكوم عليه في هذه القضية / محمد مقبل سالم العنكلي . وهي كامل مساحة الارض موضوع الدعوى حسب سند التسجيل . وذلك بتاريخ الكشف الواقع في (2021-03-17) بعدها طلبت من سعادة مأمور التنفيذ الامهال واعطاء الوقت الكافي لإعداد التقرير لوافق مشكوراً بعد ذلك وبعد معاينة موقع القطعة المذكورة والعودة إليها مرة أخرى واخذ القياسات اللازمة وقد تبين لي ما يلي :-

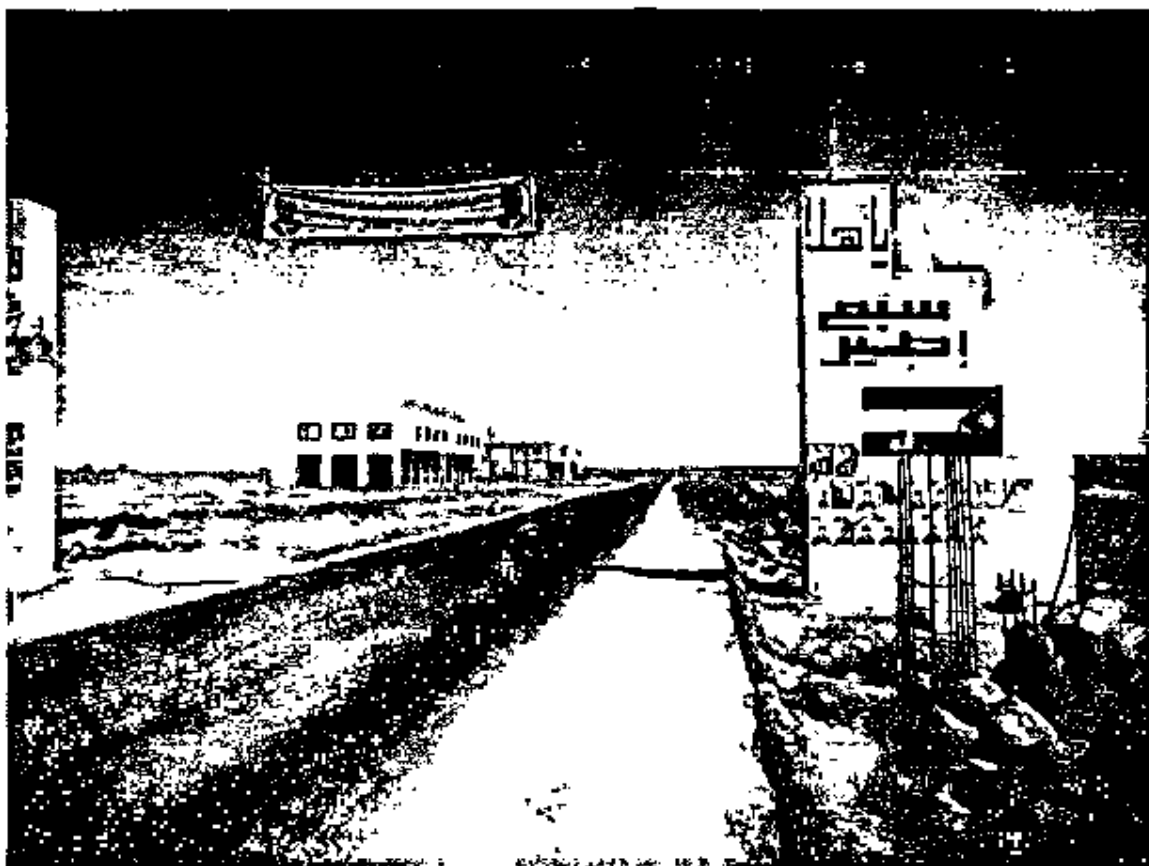
1 - سند التسجيل والمخططات متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك الخارج حدود البلديات والتنظيم ، ومساحتها تساوي (10001 متر مربع) حسب سند التسجيل.

2 - تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى للشمال بمسافة (350 م) تقريبا من مدخل قرية سبع صير والموضح بالصورة اللاحقة ، وهي للشرق بمسافة (220 م) تقريبا من الشارع الرئيسي الواصل ما بين قرية صرة وعميرة وقرية سبع صير ، والقطعة مستوية وريابية الشكل تتطاول من الشرق إلى الغرب تربتها حمراء مائلة للصفار يطفو على سطحها بعض الحجارة الغير ثابتة والتي يمكن ازالتها لتصبح طبيعة الأرض جيدة وممهدة للزراعة ، علما بان الأرض صالحة للزراعة والسكن وقريبة من الخدمات وتقع خارج حدود التنظيم والبلديات ، وهي خالية من الانشاءات والاشجار (سليخ) .

وتاليا صورة فضائية يليها صور فتوغرافية توضح الموقع العلم وما يحويه وكما يلي :



الخبر



2/3

3 - التقديرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فالتالي أقدر سعر المتر المربع الواحد من الارض سليخ بمقدار (0.6 دينار) بما يعادل (600 دينار) للدولم الواحد ، وملها فإن قيمة الارض تصبح تسليوي

10001 م² × 0.60 دينار = 6000.600 دينار / مبلغا وقدرة ستة الاف دينار وستمائة فلس ، قيمة الارض موضوع الدعوى ، وهي كاملة ملك المحكوم عليه في هذه الدعوى / محمد مقبل مسلم العنجلي .

4 - * - على ضوء ما ورد بالمواد من (83 - 88) من قانون اصول المحاكمات المدنية فالتالي ابين للمحكمة الموقرة ما يلي

أ- لم استلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم.
ب- تمت بإعداد تقرير الخبرة بنفسه ولوحدي دون تدخل أو مساعدة من أحد بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدعوى

ت- لم يتم الإفصاح عما جاء في تقرير خبرتي لأي طرف .
ث- تم إعادة الوثائق التي سلمتلي أياها المحكمة الموقرة والتي كانت كافية للتهوض بالمهمة الموكولة لي ، مع (3) نسخ من التقرير وتم الاستعانة بالصور الفضائية والفتوغرافية لتوضيح التقرير ، كما تم الاستعانة بموقع دائرة الاراضي والمساحة الالكترونية بخصوص الرجوع الي اللوحات وبيانات التغيير اللازمة لانجاز المهمة .

ج - تمت انا الخبير الفني المقدر العقاري والمساح المرخص زياد مصطفى قاسم الخطيب صاحب مكتب خاص . في المرفق خلوي 0796396301 بأعداد التقرير بعد أن استندت في اعداده على واقع حال قطعة الارض وبعد أن تم الاعتماد على مبررات القضية وملها سند تسجيل قطعة الارض ومخطط الاراضي موضوع الدعوى لبيان حدود قطعة الارض ، وقد استغرق الوقت في اعداد التقرير 6 ساعات شملت العمل الميداني والمكتبي ، وأن الطرق والأسس التي تمت باستخدامها وبنيت عليها ما توصلت إليه من رأي وقناعة عند إعداد هذا التقرير هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة ، وأنه لا يوجد بيني وبين أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة أية علاقة قرابة أو صداقة ،، وهذه خبرتي .

تحريرا بتاريخ 2021/03/31 م

الخبير المساح المرخص والمقدر العقاري
زياد مصطفى قاسم الخطيب

المساح المرخص والمقدر العقاري المعتمد
زياد مصطفى الخطيب
07 963 963 01